1 Zakres obowiązywania

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS") mają zastosowanie do wszystkich ofert, zamówień, umów sprzedaży, dostaw, usług serwisowych, montażu oraz innych świadczeń realizowanych przez MG-CERTUS (dalej: „Sprzedawca") na rzecz podmiotów gospodarczych oraz instytucji (dalej: „Kupujący").

1.2. OWS stanowią integralną część każdej umowy zawieranej przez Sprzedawcę, chyba że strony w formie pisemnej wyraźnie uzgodnią inaczej.

1.3. Zastosowanie jakichkolwiek odmiennych ogólnych warunków zakupu Kupującego jest wykluczone, o ile Sprzedawca nie zaakceptuje ich pisemnie.

2 Oferta i zawarcie umowy

2.1. Oferty przedstawione przez Sprzedawcę, w tym informacje zawarte w katalogach, broszurach, reklamach oraz materiałach promocyjnych, mają charakter niewiążący i informacyjny.

2.2. Umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę lub podpisania przez obie strony odrębnej umowy.

2.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem Kupującego a potwierdzeniem Sprzedawcy, wiążące są warunki wskazane w potwierdzeniu zamówienia.

3 Ceny

3.1. Wszystkie ceny są cenami netto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN), i zostaną powiększone o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Ceny obowiązują zgodnie z aktualnym cennikiem Sprzedawcy lub są określane indywidualnie w ofercie handlowej lub potwierdzeniu zamówienia.

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku zmiany kursów walut, ceł, opłat, kosztów transportu lub innych kosztów niezależnych od Sprzedawcy.

4 Warunki płatności

4.1. Płatność następuje w terminach wskazanych w potwierdzeniu zamówienia lub umowie.

4.2. Standardowe warunki płatności: 60% zaliczki przed rozpoczęciem produkcji, 40% nie później niż 2 dni przed wysyłką urządzenia.

4.3. W przypadku nieterminowej płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe oraz wstrzymać dostawę towaru lub realizację usługi.

4.4. Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń ani wstrzymania płatności, o ile nie wynikają one z prawomocnego orzeczenia sądu.

5-8 Dostawa, własność, odbiór, szkolenie

Warunki dostawy określa potwierdzenie zamówienia. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego zgodnie z warunkami dostawy. Własność przedmiotu dostawy przechodzi na Kupującego po uiszczeniu całkowitej ceny sprzedaży. Odbiór techniczny następuje na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. Sprzedawca realizuje uzgodnione szkolenie operatorów oraz przekazuje dokumentację techniczną.

9 Gwarancja

9.1. Sprzedawca udziela **12-miesięcznej gwarancji** na nowe urządzenia, liczonej od dnia odbioru maszyny, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego, chyba że strony uzgodnią na piśmie inny okres lub inną datę początkową.

9.2. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji, interwencji osób nieuprawnionych oraz niewłaściwego przechowywania lub transportu.

9.3. Gwarancja jest realizowana po prawidłowym zgłoszeniu i diagnozie przez serwis CERTUS.

10 Serwis pogwarancyjny

10.1. Sprzedawca świadczy odpłatny serwis pogwarancyjny według aktualnego cennika.

10.2. Części i robocizna wyceniane są po diagnozie. Koszt diagnozy ponosi Kupujący, jeżeli usługa nie jest objęta gwarancją.

11 Odpowiedzialność

11.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wartości zamówienia netto.

11.2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody pośrednie, utracone korzyści ani przerwy w działalności Kupującego.

12 Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa do dokumentacji, oprogramowania, rysunków i danych technicznych należą do Sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, udostępnianie i wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

13 Siła wyższa

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania zobowiązań spowodowane siłą wyższą.

14 Poufność

Strony zobowiązują się do nieujawniania informacji handlowych, technologicznych i organizacyjnych uzyskanych w toku współpracy.

15 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Spory wynikłe ze stosunków objętych OWS rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Aktualna treść OWS dostępna jest na stronie www.mg-certus.pl.